

การประเมินความเสี่ยง

การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย



สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๔ ๕๕๒๔ ต่อ ๑๐๗ , ๗๐๙

การประเมินความเสี่ยง ในการปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลย

ในการพิจารณาว่าควรขังหรือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น ศาลจำเป็นต้องมีการคำนึงถึงความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่กฎหมายกำหนดให้ศาลต้องพิจารณามีอยู่ ๒ เหตุหลัก ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงที่จะหลบหนี และความเสี่ยงที่จะก่อเหตุร้าย (กระทำความผิดหรือ ก่ออันตราย หรือ ยุ้งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือ ขัดขวางการสอบสวน) ดังนั้น ศาลจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลและเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงทั้งสองด้าน โดยศาลจะพิจารณาจากข้อมูลส่วนตัวและประวัติเกี่ยวกับคดีที่ผ่านมาของผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยข้อมูลส่วนที่สำคัญและจำเป็นในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ต้องหาหรือจำเลย และศาลจะตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลที่เชื่อถือได้และฐานข้อมูลของรัฐ จากนั้นจึงทำการประเมินความเสี่ยงจากการคำนวณทางสถิติและวิเคราะห์ทางพฤติกรรมศาสตร์ ออกมาเป็นความเสี่ยงตั้งแต่ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก ซึ่งศาลจะปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยกำหนดเงื่อนไขในการกำกับดูแลที่มีความเข้มงวดต่างกันไปตามระดับความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงต่ำ ศาลอาจให้ปล่อยโดยเพียงให้สาบานตัวว่าจะมาศาลและไม่ทำผิดกฎหมาย หรือให้มารายงานตัวต่อศาลตามวันเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงปานกลาง-สูง ศาลอาจให้มารายงานตัวต่อศาล หรือผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย

ความเสี่ยงสูงมาก ศาลอาจให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัว

หรือหากศาลเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ถึงขั้นไม่อาจวางใจว่า หากปล่อยแล้วจะไม่หลบหนีหรือก่อภัยต่อสังคม ศาลก็จะสั่งให้ขังไว้ โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยมีเงินมาวางประกันจำนวนเท่าใด

ผู้มีสิทธิประเมินความเสี่ยง

๑. ผู้ที่ถูกตั้งข้อหาที่มีอัตราโทษหนักที่สุด คือ โทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน ๕ ปี

๒. ผู้ต้องหาที่ถูกพาตัวมาศาลเพื่อขอฝากขังครั้งแรกหรือ จำเลยที่ถูกฟ้องโดยไม่เคยผ่านการฝากขัง

๓. ผู้ที่ให้ความยินยอมต่อศาลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ที่สำคัญและจำเป็นต่อการพิจารณาความเสี่ยงในการหลบหนีและ กระทำความผิดอื่น



ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้

๑. หลักฐานยืนยันประวัติส่วนตัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
๒. หลักฐานประวัติการศึกษาชั้นสูงสุด
๓. หลักฐานการยืนยันอาชีพและการจ้างงาน
๔. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของคนรู้จักผู้ต้องหาหรือจำเลย ๓ คน รวมถึงผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
๕. ควรเตรียมคำรับรองความประพฤติ จากผู้ใหญ่ในชุมชน ที่รู้จักกับผู้ต้องหาหรือรู้จักกับจำเลย

ขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง

๑. ผู้ต้องหาหรือจำเลย กรอกข้อมูลประวัติพร้อมหลักฐาน
๒. เจ้าหน้าที่จำแนกคดีในข่ายประเมินความเสี่ยง (อัตราโทษ จำคุกอย่างสูงไม่เกิน ๕ ปี)
๓. เจ้าหน้าที่สอบประวัติผู้ต้องหาหรือจำเลยและตรวจสอบข้อมูล
๔. เจ้าหน้าที่ทำรายงานประเมินความเสี่ยงเสนอศาล
๕. ศาลประเมินความเสี่ยงและสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

“เข้าใจเงื่อนไข ใส่ใจวันนัด ไม่ขัดคำสั่งศาล รายงานตัวตามกำหนด”